

(1) [징계(해임)] 사항

제 목 : 업무직원 운영지침 위반

조치부서 : 인사관리처

관 련 자 : 경기지역본부 ○○사업본부 △△부 주임 A

내 용

1. 업무개요

관련자 A는 2018. 10. 22. 입사하여 감사일 현재 경기지역본부 ○○사업본부 △△부에서 서무업무 등을 담당하고 있다.

2. 품위유지 의무 위반

가. 관련규정 및 판단기준

「업무직원 운영지침」제21조(준수사항)에 따르면 업무직원은 고용기간 중 公社의 업무직원으로서 품위를 유지하여야 하고, 「공무원의 인터넷 개인방송 활동 지침」¹⁾에 따라 인터넷 개인방송 활동 시에도 직무 내외를 불문하고 공무원으로서 품위를 유지 할 것을 규정하고 있다.

따라서 公社 업무직원은 온·오프라인을 불문하고 그 품위를 손상시키거나 공사의 사회적 평가에 악영향을 미치는 부적절한 언행을 하면 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 관련자는 2019년부터 △△²⁾에서 모델로 활동하며 2020. 5월부터 조사일 현재

1) 인사관리처-6106 (2020.08.25.) 「인터넷 개인방송에 대한 겸직 허가 기준 안내」

까지 웹화보를 출간하고 이를 온라인에서 판매하였으며, 관련자의 △△과 ○○○³⁾·△△에서 해당 화보를 홍보하는 등 公社 업무직원으로서의 품위유지 의무를 위반하였다.

관련자 주장 및 판단

이에 대해 관련자는 해당 활동은 개인의 사생활일 뿐이며, 온라인상에서 公社 직원이라는 사실을 언급한 적이 없어 公社에 손해를 끼치지 않았다고 주장하였다.

그러나 이 같은 행위는 높은 도덕성과 청렴성이 요구되는 公社 직원으로서의 품위유지 의무에 위배될 뿐만 아니라, 결과적으로 해당 콘텐츠에 대한 외부 신고가 발생하여 公社의 명예가 훼손하는 결과를 초래하였다.

또한 불특정 다수가 접할 수 있는 온라인 매체 특성을 고려할 때 관련자의 행위를 개인의 사생활로 간과하기에는 그 비위의 도가 중하고 고의가 있다고 판단된다.

따라서 관련자의 행위는 「업무직원 운영지침」제21조(준수사항)에 위배되는 것으로서 「인사규정」제48조 제1항의 사유에 해당된다.

3. 겸직제한 의무 위반

가. 관련규정 및 판단기준

「업무직원 운영지침」제21조(준수사항)에 따르면 公社 업무직원은 직무수행 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다고 규정하고 있고, 영리목적의 업무범위는 「국가공무원 복무규정」에 의거 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷하거나 계속적⁴⁾으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 업무 등으로 규정하고 있다.

2) △△에서 운영하고 있는 이미지 중심의 소셜미디어로, 관련자의 △△ 팔로워 수는 165천명에 달함

3) 비디오 게임 전용 인터넷 개인방송 서비스로, 관련자의 ○○○ 팔로워 수는 7.2천명에 달함

4) 계속성 기준 : ① 매일,매주,매월 등 주기적으로 행해지는 것, ② 계절적으로 행해지는 것, ③ 명확한 주기는 없으나

또한 公社는 인터넷 개인방송(유튜브 등)에 대해서도 「공무원의 인터넷 개인방송 활동 지침」에 따라 수익요건⁵⁾ 등에 도달한 경우 검직허가를 받도록 안내하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 관련자는 [표 1] 과 같이 2020. 5.부터 감사일 현재까지 총 6차례 웹화보를 출간·판매하여 약 450만원의 수익을 취하였고, 협찬 받은 제품을 관련자 ○○과 ○○를 통해 홍보함으로써 금전 및 물품을 얻는 등 公社 직원에게 제한된 영리업무에 종사하였다.

또한 인터넷 개인방송인 ○○ 활동으로 2020. 6.부터 2021. 1.까지 약 400만원의 수익이 발생하였으나 검직허가 신청을 하지 아니하고 방송활동을 지속하는 등 검직허가 규정을 위반하였다.

[표 1] 관련자 수익발생 현황

매체	수익금액	수익발생기간	비고
웹화보	약 450만원	2020.06. / 2020.09.~2021.01. (6개월)	월평균 50~100만원
○○	약 400만원	2020.06. / 2020.10.~2021.01. (5개월)	월평균 100만원
○○	물품(의류 등) 협찬	수시	

자료 : 문답자료 재구성

관련자 주장 및 판단

이에 대해 관련자는 웹화보와 ○○에서 금전적 수익이 발생한 것은 사실이지만

계속적으로 행해지는 것, ④ 현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것
5) ① 수익창출 요건이 있는 경우 : 인터넷 플랫폼에서 정하는 수익창출 요건을 충족하고, 이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는 경우 (유튜브의 경우 구독자 1,000명, 연간 누적재생시간 4,000시간 이상이 수익창출이 될 수 있는 기본요건)
② 수익창출 요건이 없는 경우 : 인터넷 플랫폼을 통해 수익이 최초 발생하고, 이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는 경우 (○○, ○○는 별도의 수익창출 요건 없이 바로 수익발생)

○○은 주로 제품 협찬만을 받았을 뿐이며, 이 같은 행위는 영리목적이 아닌 취미활동이었다고 진술하였다.

그러나 어떠한 명목과 형태로든 금전·물품 등의 재산상의 이득을 취하는 행위는 영리업무에 해당하며, 개인방송 검직허가 기준에 대하여 인지한 후⁶⁾에도 허가신청을 득하지 않는 등 검직제한 의무를 위반한 사실에는 변함이 없다

더욱이 2021. 3. 12. 대면 조사시 관련자는 ○○ 모델 활동을 계속하고 싶다는 의사를 표명⁷⁾하였고, 조사일 이후에도 이를 지속적으로 업데이트⁸⁾ 하는 등 SNS 활동 중단 의사가 없는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 그 비위의 도가 중하고 고의가 있는 것으로 판단된다.

따라서 관련자의 행위는 「업무직원 운영지침」 제21조(준수사항)에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항의 사유에 해당된다.

4. 신의성실 의무 위반

가. 관련규정 및 판단기준

「업무직원 운영지침」 제21조(준수사항) 따르면 업무직원은 관련 법령과 공사의 규정을 준수하고 소속 상위자의 지시·명령에 따라 근무시간 동안 주어진 직무를 신의와 성실로써 수행하여야 한다.

또한 公社는 코로나19 확산 방지를 위해 재택근무를 확대시행하면서 출·퇴근 및 중식시간 준수, 지정된 근무장소 이탈 금지 등 복무규정을 철저히 준수할 것을 문서시달 등을 통해 지속적으로 당부하여 왔다.

6) 관련자는 2021.1. 동기를 통해 해당 기준을 알게 되었고 이후 개인방송을 중단하였다고 주장하나, 신규 콘텐츠를 업로드 하지 않았을 뿐 조사당시 계정상태 유지
7) 대면 조사시 향후 인터넷 개인 방송활동 등을 계속할 것인지 묻자 내부규정에 위배된다면 방송활동은 중단하겠으나, ○○ 모델활동은 금전을 받지 않는 선에서 계속 할 의향이 있음을 표명
8) 대면조사일 이후인 3.13, 3.18, 3.27, 4.2 에 걸쳐 ○○ 사진을 업데이트 하였음

나. 감사결과 확인된 문제

그러나 관련자는 ☒☒에 게시할 콘텐츠 제작을 위해 재택 근무일인 2021. 1. 27.에 개인일상 브이로그 영상촬영을 하면서 근무시간 중 온라인 게임을 하고, ♪♪·편의점 등을 방문하여 물건을 구매하는 등 복무지침 및 신의성실 의무를 위반하였다.

관련자 주장 및 판단

이에 대해 관련자는 해당영상 대부분은 휴일에 촬영하였고 일부만 재택근무 일에 촬영하여 편집한 것이며, 근무지 이탈은 없었다고 진술하였다.

그러나 재택근무 시간 중 영상촬영을 한 행위 자체는 관련자도 인정한 사실이며, 감사인이 근무장소 이탈 확인을 위해 관련자의 2021. 1. 27. 카드사용내역 제출을 요청하였음에도 이에 응하지 않은 점으로 미루어 관련자의 주장은 받아들일 수 없다.

따라서 관련자의 행위는 「업무직원 운영지침」 제21조(준수사항)에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항의 사유에 해당된다.

조치할 사항

인사관리처장은

A에 대해 「인사규정」 제48조 제1항에 따라 ‘징계(해임)’ 처분하시기 바랍니다 (징계(해임)).